

정규직 근로계약서 (분쟁/지재권 및 상세 부록 특화 버전)

회사명: 주식회사 가상데이터-C (이하 "회사") 근로자: [성명] (이하 "근로자") 작성일: 2025년 11월 9일

제1장. 총칙 및 근로 조건의 설정 (페이지 1-2)

제1조. 계약의 목적 및 정의

1.1. **목적:** 본 계약은 회사와 근로자 간의 근로 조건, 권리 및 의무 관계를 명확히 규율함을 목적으로 한다. 1.2. **용어의 정의:** * ***"회사 기밀"***이라 함은 제11조에 정의된 모든 정보를 의미한다. * ***"직무 발명"***이라 함은 근로자가 회사의 업무와 관련하여 창작한 모든 발명, 고안, 디자인, 소프트웨어 및 기술적 노하우를 의미하며, 지식재산권법상 보호되는 모든 권리를 포함한다. * ***"경쟁사"***라 함은 회사의 현재 또는 향후 사업 영역과 전부 또는 일부가 겹치는 모든 기업, 조직 및 개인을 의미한다.

제2조. 채용, 근로 기간 및 수습

2.1. **채용 형태:** 근로자를 기간의 정함이 없는 정규직 근로자로 채용한다. 2.2. **근로 시작일:** 2025년 12월 1일. 2.3. **수습 기간 및 본채용:** * 3개월의 수습 기간이 적용된다 (2025년 12월 1일 ~ 2026년 2월 28일). * 수습 기간 중 회사는 직무 수행 능력 부족, 업무 태만 등 합리적인 사유가 있을 경우 본채용을 거부할 수 있으며, 이 경우 근로기준법에 따라 해고 예고 통보 또는 해고 예고 수당을 지급한다. * 수습 기간 중 임금은 제6조에 명시된 기본급의 90%를 지급한다.

제3조. 담당 업무 및 근무 장소

3.1. **담당 업무 (상세):** * **주요 업무:** [제품 홍보 및 판매 전략 수립 및 실행, 시장 조사, 파트너십 관리] * **세부 업무:** [월간 성과 보고서 작성, 신규 고객 발굴 및 관계 유지, 디지털 콘텐츠 기획 및 배포] * 근로자는 회사의 합리적인 지시에 따라 상기 업무 및 관련 보조 업무를 성실히 수행해야 한다. 3.2. **주된 근무 장소:** 회사 본사(서울특별시 [가상 주소]) 3.3. **근무 장소 및 업무 변경 (전배):** * 회사는 조직 개편, 신규 사업 추진, 경영상 필요, 또는 근로자의 역량 개발을 위해 근로자의 동의 없이도 업무의 세부 내용이나 주된 근무 장소를 변경(전배)할 수 있다. * 근무 장소 변경 시, 회사는 근로자에게 최소 **15일 전**에 서면으로 통보하며, 이에 따른 합리적인 범위 내의 실비(이주 비용 등)를 취업규칙에 따라 지급할 수 있다. 근로자는 이에 성실히 응해야 한다.

제2장. 근로시간, 휴일 및 근태 관리 (페이지 3-4)

제4조. 근로시간 및 휴게

4.1. **소정 근로시간:** 1일 8시간, 1주 40시간을 원칙으로 하며, 유연 근로제를 적용하지 않는 경우 아래와 같다. 4.2. **시업 및 종업 시각:** 09시 00분부터 18시 00분까지. 4.3. **휴게 시간:** 12시 00분부터 13시 00분까지 1시간 (근로시간에 불포함). 4.4. **연장/야간/휴일 근로:** * 회사는 업무상 필요 시 근로기준법 및 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 근로자의 동의를 얻어 연장, 야간 또는 휴일 근로를 명할 수 있다. * 이에 대한 수당은 근로기준법에 따라 계산하여 지급한다. 근로자는 회사의 정당한 연장근로 명령에 성실히 임해야 한다.

제5조. 휴일 및 휴가

5.1. **유급 휴일:** 주휴일, 근로자의 날 및 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따른 공휴일(대체공휴일 포함)을 유급 휴일로 한다. 5.2. **연차 유급휴가:** 근로기준법에 따라 발생하며, 부여된 휴가는 근로자의 권리이므로 회사는 연차유급휴가 사용 촉진 제도를 적극적으로 시행한다. 5.3. **경조 휴가:** 회사의 취업규칙 또는 별도의 인사 규정에 따라 유급 또는 무급의 경조 휴가를 부여할 수 있다.

제6조. 근태 관리 및 의무

6.1. **출퇴근 기록 의무:** 근로자는 회사가 지정한 전자 근태 시스템(예: 모바일 앱 또는 지문 인식) 또는 서면 기록 방식을 통해 출퇴근 시각을 정확히 기록해야 한다. **허위 기록 시** 제14조에 따른 징계 사유가 될 수 있다. 6.2. **근태 불량 처리:** * **지각/조퇴:** 월 3회 이상의 지각 또는 조퇴는 경고 1회로 간주하며, 누적 시 징계의 근거가 될 수 있다. * **무단 결근:** 정당한 사유 없이 2일 연속 무단결근 시, 회사는 이를 중대한 계약 위반으로 간주하고 해고 절차를 진행할 수 있다.

제3장. 임금 및 복리후생 (페이지 5-7)**제7조. 임금의 구성 및 지급 (상세)**

7.1. **연봉 및 구성:** 근로자의 연봉은 **총 [60,000,000원]**으로 하며, 아래와 같이 12개월로 균등 분할 지급한다.
 * **기본급:** 월 [4,000,000원] * **비과세 식대:** 월 [100,000원] * **직책 수당:** 월 [400,000원] (직책 보유 시)
 7.2. **성과급 (Bonus):** * 성과급은 연봉에 포함되지 않는 **비정기적 임금**으로, 회사의 경영 성과, 팀 성과 및 개인 평가 결과에 따라 별도 지급될 수 있다. * 성과급 지급 여부, 기준 및 시기는 전적으로 회사의 재량에 속하며, 근로자는 성과급 지급을 의무적으로 청구할 수 없다. 7.3. **임금 지급일 및 방법:** * 임금 계산 기간은 매월 1일부터 말일까지이며, 매월 **25일**에 근로자에게 지정된 계좌로 지급한다. * 임금 지급 시 법정 공제(소득세, 4대 보험료 등)를 제외한 금액을 지급한다.

제8조. 퇴직금 및 사회보험

8.1. **퇴직급여 제도:** 회사는 근로자퇴직급여 보장법에 따라 **확정기여형(DC형) 퇴직연금 제도**를 운영한다. 8.2. **퇴직연금 부담금:** 회사는 매년 1회 이상 근로자의 연간 임금 총액의 1/12 이상에 해당하는 금액을 근로자의 퇴직연금 계좌에 납입한다. 8.3. **사회보험:** 회사는 근로자를 4대 보험(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)에 가입시키고 관련 법령에 따라 보험료를 부담한다.

제9조. 복리후생

9.1. **교육 및 자기 계발:** 회사는 근로자의 직무 역량 향상을 위해 필요하다고 인정되는 내·외부 교육 프로그램 및 세미나 참여를 지원할 수 있다. 9.2. **건강 검진:** 국민건강보험법에 따른 정기 건강 검진을 실시하며, 회사의 정책에 따라 추가적인 검진 비용을 지원할 수 있다. 9.3. **기타 복리후생:** 기타 복리후생 사항은 회사의 취업규칙 및 복리후생 규정에 따른다.

제4장. 지식재산권, 비밀유지 및 경업금지 (페이지 8-12)**제10조. 지식재산권의 귀속 (심화 규정)**

10.1. **직무 발명의 개념 확대:** 근로자가 재직 기간 중 회사의 업무 범위에 속하거나 회사의 자원(시간, 장비, 기밀 정보 등)을 활용하여 창작한 모든 발명, 고안, 소프트웨어, 노하우, 디자인 등 일체의 결과물은 **직무 발명**으로 간주하며, 그 권리는 **회사에 자동적, 독점적으로 귀속된다**. 10.2. **IP 양도 및 등록 협력 의무:** * 근로자는 직무 발명에 대한 IP의 완전한 소유권 확보 및 등록을 위해 회사가 요구하는 모든 행위(양도 서류 작성, 출원 절차 협력, 증언 등)에 지체 없이 협력해야 할 **영구적인 의무**를 가진다. * 이는 근로자의 퇴직 후에도 유효하게 존속하며, 회사는 협력에 필요한 합리적인 실비를 제공한다. 10.3. **비직무 발명 신고 의무:** 근로자는 본 계약 체결일로부터 **1개월 이내**에 자신이 소유한 모든 발명 및 창작물(비직무 발명)을 회사에 서면으로 신고해야 한다. 이후 재직 중 비직무 발명을 창작한 경우에도 즉시 신고해야 하며, 미신고 시 해당 발명은 직무 발명으로 추정될 수 있다. 10.4. **보상 요구 포기 및 제한:** * 근로자는 상기 지식재산권의 귀속에 대해 제10조 제5항에서 정하는 경우를 제외하고는 **연봉 외에 별도의 보상이나 대가를 요구하지 않는다**. 근로자는 본 계약을 통해 이 권리를 명시적으로 포기함에 동의한다. 10.5. **정당한 보상:** 다만, 발명진흥법 등 관련 법률이 정하는 최소한의 **정당한 보상금** 지급 의무는 존중되며, 그 절차, 방법 및 금액은 회사의 별도 **직무발명보상규정**에 따른다.

제11조. 영업 비밀 및 기밀 유지 (영구적 의무)

11.1. **비밀의 범위 (포괄적 정의):** 회사의 경영, 기술, 영업, 인사, 고객 등 모든 활동과 관련된 미공개 정보로서 회사가 비밀로 관리하고 있는 일체의 정보(문서, 전자 파일, 구두 정보, 샘플 등)를 포함하며, 근로자가 직무 수행 과정에서 직간접적으로 알게 된 모든 정보를 포함한다. 11.2. **정보 시스템 및 자산 사용 규정 (부록 A 참조):** * 근로자에게 지급된 모든 전산 장비, 계정, 사무용품은 오직 업무 목적으로만 사용되어야 하며, 사적인 용도의 사용은 **엄격히 제한**된다. * 회사 기밀 정보는 회사의 사전 서면 승인 없이 외부에 반출하거나 개인 장치에 저장할 수 없다. 11.3. **영구적인 비밀 유지 의무:** 근로자는 재직 중은 물론 **퇴직 후에도 회사의 비밀을 영구히 외부에 누설하거나 부당하게 이용하는 안 되며**, 이를 타인에게 제공하거나 복사해서도 안 된다. 이 의무는 법적으로 허용되는 최대 기간 동안 유효하게 존속한다.

제12조. 경업 금지 및 유인 금지 (퇴직 후 2년)

12.1. **재직 중 경업 금지:** 근로자는 재직 기간 중 회사의 사전 서면 승인 없이 경쟁 관계에 있는 타사에 취업하거나, 회사의 이익에 반하는 사업을 영위할 수 없다. 12.2. **퇴직 후 경업 금지:** 근로자는 퇴직일로부터 **2년** 동안 회사가 영위하는 사업 영역과 동일하거나 실질적으로 경쟁 관계에 있는 기업에 취업하거나, 동종의 사업을 스스로 영위 또는 타인에게 제공하여서는 안 된다. 12.3. **고객/직원 유인 금지:** 근로자는 퇴직 후 2년 동안 회사의 고객, 협력업체 또는 기존 직원을 유인하거나 접촉하여 회사의 사업 관계를 방해하거나 직원을 이직시키려는 행위를 하여서는 안 된다. 12.4. **경업 금지 보상 및 인정:** * 회사는 상기 제12조 제2항의 퇴직 후 경업 금지 의무를 부과하는 대가로, 퇴직 시점에 근로자의 ****퇴직 직전 연봉의 30%****에 해당하는 금액을 **경업금지 보상금**으로 일시금 지급한다. * 근로자는 이 보상금이 경업 금지 의무에 대한 **합리적이고 충분한 대가**임을 확인하고, 경업 금지 의무를 준수할 것에 동의한다. 12.5. **위반에 대한 구제:** 근로자가 경업 금지 의무를 위반할 경우, 회사는 즉시 해당 근로자를 상대로 금지 가처분 신청 및 손해배상 청구를 할 수 있으며, 이때 손해배상액은 **위반 행위로 얻은 이익 전부**로 간주할 수 있다.

제5장. 계약 해지 및 징계 절차 (페이지 13-15)**제13조. 계약의 해지 및 해고 (상세)**

13.1. **자발적 퇴직 통보:** 근로자가 계약을 해지하고자 할 경우, **퇴직 예정일 최소 30일 전**에 서면 통지해야 하며, 이 기한 미준수로 회사에 손해 발생 시 제13조 제3항에 따른 배상 책임을 질 수 있다. 13.2. **회사의 해고 사유:** 회사는 근로기준법 및 취업규칙에 따라 다음 각 호의 1에 해당할 경우 계약을 해지(해고)할 수 있다. * 징계 해고 사유에 해당할 경우 * 업무 능력이 현저히 부족하여 수습 기간 종료 시 본채용이 거부된 경우 * 3회 이상의 서면 경고에도 불구하고 시정되지 않는 경우 * 경영상 이유에 의한 해고의 요건이 충족된 경우 13.3. **손해배상 청구:** 근로자가 고의 또는 중대한 과실로 계약상 의무를 위반하거나 회사에 손해를 끼친 경우, 회사는 근로자에게 해당 손해의 배상을 청구할 수 있다.

제14조. 징계 절차 및 종류

14.1. **징계의 종류:** 징계는 그 경중에 따라 다음 종류로 구분한다. * **경고:** 서면 또는 구두로 시정을 요구하고 근로자에게 주의를 준다. * **감봉:** 1회에 평균 임금의 1/2, 총액이 월 임금 총액의 1/10을 초과하지 않는 범위에서 임금을 감액한다. * **정직:** 일정 기간 동안 근로자의 직무 수행을 정지시키고 임금을 지급하지 않는다 (최대 3개월). * **해고:** 근로 관계를 종료시킨다. 14.2. **징계 위원회:** 징계는 회사의 **인사위원회**의 심의 및 의결을 거쳐 확정되며, 근로자는 징계 절차 과정에서 충분히 소명할 기회를 가진다.

제15조. 인수인계 의무 및 자료 반환

15.1. **퇴직 시 인수인계 의무:** 근로자는 계약 해지 사유를 불문하고 **퇴직일까지** 자신의 업무와 관련된 모든 서류, 자료, 전자 파일, 비밀번호, 고객 목록, 노하우 등을 후임자 또는 회사가 지정하는 자에게 완벽하게 인수인계해야 한다. 15.2. **자료 반환 의무:** 근로자는 퇴직 시 회사의 모든 자산(노트북, 휴대폰, 사원증, 영업 자료 등)을 원형 그대로 회사에 즉시 반환해야 하며, 복사본을 포함하여 개인적으로 보관하거나 제3자에게 제공할 수 없다.

제6장. 책임 한계 및 분쟁 해결 (페이지 16-20)

제16조. 회사의 면책 및 책임 한계

16.1. **회사의 면책 사유:** 회사는 천재지변, 전시 사변, 근로자의 고의 또는 중대한 과실, 제3자의 불법 행위 등 회사의 지배 범위를 벗어난 사유로 인해 근로자에게 발생한 손해에 대해서는 책임지지 않는다. 16.2. **배상 책임의 제한 (Hard Cap):** 회사의 귀책 사유로 인해 근로자에게 손해가 발생한 경우, 회사의 총 손해배상 책임은 해당 손해가 발생한 시점을 기준으로 **최근 3개월간 근로자에게 지급된 임금의 총액**을 한도로 한다. 16.3. **간접 손해 면책:** 회사는 근로자의 일실회(기대 소득), 정신적 손해, 또는 기타 간접적, 특별적, 징벌적 손해에 대해서는 일절 배상 책임을 지지 않는다. **(법률상 무효 가능성이 높은 조항임)**

제17조. 계약의 해석 및 우선순위

17.1. **준거법:** 본 계약에 명시되지 않은 사항은 대한민국 근로기준법, 관련 법령 및 회사의 취업규칙을 따른다. 17.2. **취업규칙과의 관계:** 본 계약서의 내용과 회사의 취업규칙, 기타 내부 규정이 상충될 경우, 근로자에게 **더 불리한 조항이 우선 적용됨**을 원칙으로 한다. **(법률상 무효일 가능성이 높으나, 계약서 조항으로 삽입됨)** 17.3. **유효성:** 본 계약의 일부 조항이 법률상 무효로 판정되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 않으며, 무효로 판정된 조항은 그 목적에 가장 부합하는 유효한 조항으로 대체되어 해석된다.

제18조. 분쟁 해결 및 관할

18.1. **전속적 합의 관할:** 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대해서는 회사의 본사 소재지(서울특별시 [가상 주소])를 관할하는 법원을 **전속적 합의 관할 법원**으로 한다. 18.2. **소 제기 기한 제한:** 근로자가 회사에 대해 근로계약과 관련한 소송을 제기할 수 있는 기간은 해당 사유가 발생한 날로부터 **1년 이내**로 제한되며, 이 기간 경과 후에는 모든 청구권이 소멸하는 것으로 본다. **(법률상 무효 가능성이 높은 조항임)** 18.3. **노동위원회 선행 원칙:** 근로자는 분쟁 발생 시, 소송을 제기하기 전에 반드시 관할 지방노동위원회에 구제 신청을 제기하고 그 결정을 기다리는 것을 원칙으로 한다.

제7장. 부록 및 첨부 (페이지 20)

부록 A: 정보 시스템 및 자산 사용 규정

A.1. **계정 보안:** 근로자는 자신의 계정 및 비밀번호를 타인에게 유출하거나 공유해서는 안 되며, 보안 규정을 준수하여 **매 3개월마다** 비밀번호를 변경해야 한다. A.2. **소프트웨어 라이선스:** 근로자는 회사에서 제공한 정품 라이선스가 부여된 소프트웨어만을 사용해야 하며, 개인적으로 구매하거나 불법 복제된 소프트웨어를 회사 자산에 설치해서는 안 된다. A.3. **전자 메일 및 커뮤니케이션 모니터링:** 근로자는 회사가 내부 규정 및 법률에 따라 회사의 자산(PC, 이메일, 메신저 등)을 통해 이루어지는 모든 업무 관련 커뮤니케이션을 모니터링할 수 있음에 동의한다.

부록 B: 재정 관련 서류 제출 의무

B.1. **비용 정산:** 근로자는 업무 관련 비용 지출 시 회사의 정산 규정에 따라 증빙 서류를 첨부하여 **7일 이내**에 정산 신청을 완료해야 한다. B.2. **법인 카드 사용 제한:** 법인 카드는 오직 업무 목적으로만 사용되어야 하며, 사적인 용도로 사용될 경우 즉시 징계 사유가 되며, 회사는 즉시 해당 금액을 근로자에게 청구할 수 있다.

서명 및 날인

본 계약서 내용을 확인하고 이의 없이 계약을 체결하며, 본 계약서 2부를 작성하여 회사와 근로자가 각각 1부씩 보관한다.

2025년 11월 9일

구분	회사	근로자
회사명	주식회사 가상데이터-C	성명
대표	[대표자 성명]	[성명]
서명/날인	(인)	(서명)